Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, empleados públicos, indemnización, muerte, cónyuge, matrimonio, nulidad de matrimonio, Seguridad social

SUMARIO DE FALLO
3 de Octubre de 2023
Id SAIJ: SUJ0052073

TEXTO

No ostentan entidad constitucional los agravios relativos a la prescindencia de prueba decisiva y apartamiento normativo invocados en lo concerniente a la declaración de nulidad de matrimonio, por cuanto la Cámara analizó la influencia de dicho pronunciamiento en el derecho al cobro de la indemnización por fallecimiento pretendida y lo hizo mediante un razonamiento lógico expuesto con suficientes fundamentos que no puede reputarse arbitrario; y, si bien tuvo por acreditada la nulidad del matrimonio, entendió que aunque podría afectar los derechos hereditarios de la reclamante y sus hijos, no tendría incidencia respecto del beneficio ahora en debate, no sólo porque el derecho a la seguridad social en su actual desarrollo protege la convivencia en aparente matrimonio y le otorga derecho a pensión a la conviviente a la fecha del fallecimiento del causante, sino además por aplicación del principio de caducidad de la acción una vez ocurrido tal deceso de alguno de los cónyuges (salvo las excepciones previstas). (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler)

Fuente del sumario: OFICIAL

FALLOS A LOS QUE APLICA

Heit, María Graciela y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
SENTENCIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. , 3/10/2023.

[ir arriba]

HERRAMIENTAS
Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000